

[12] [주의3] 사항

1. 제 목 : 자재·공법 선정위원회 운영 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ▽▽▽▽부 차장 조정3급 한★★(주의)
 ○○지역본부 ▽▽▽▽부 ◎◎◎◎부 과장 토목4급 김★★(주의)
 (현 소속 : ○○지역본부 ▣▣▣▣사업단 ◇◇◇◇관리부 토목4급)
 ○○지역본부 ▽▽▽▽부 ●●●●PM팀 과장 토목4급 이★★(주의)
4. 내 용

○○지역본부에서는 [표 27]과 같이 조성공사 및 조경공사를 시행하고 있다.

[표 27] 조성공사 및 조경공사 현황

구 분	계약자	계약금액 (백만원)	착공일	준공일	비 고
●●●● 상수관 인입공사	(주)♀♀	1,735	‘16.05.31	‘17.03.30	
●●●● 도시개발사업 조성공사	♀♀건설(주) 외 3개 업체	31,535	‘14.12.30	‘18.09.28	
▽▽△△ 도시개발사업 조경공사	(주)♀♀종합건설 외 2개 업체	8,508	‘16.01.15	‘17.11.30	유지관리공사 (~‘19.11.30)

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

2017. 1. 1일부터 적용되는 LH 「자재·공법 선정위원회 운영지침」(이하 “운영지침”)에 따르면 공사 중 기 선정된 자재·공법을 변경하거나 신규로 선정하고자 할 경우에는 운영지침 적용범위²²⁾의 해당여부를 확인하고 위원회를 개최하여 심의를 득하도록 규정하고 있다.

22) 특정자재·공법 : 3천만원 이상의 자재 또는 2억원 이상의 기술,공법 등을 적용하는 경우
 일반자재·공법 : 20억원 이상의 자재 또는 기타 선정부서에서 심의가 필요하다고 판단하는 경우

다만 동 운영지침 제8조 ③항 및 ④항에는 「신기술등 업무처리지침」에 의거 시범 적용신기술로 결정되거나 기술심의 위원회 지역설계변경 분과위원회 심의를 득한 경우 등 자재·공법 심의 위원회 심의가 의제될 수 있는 조항을 별도로 규정하고 있다.

그러나 ○○지역본부에서는 [표 28]과 같이 특허 자재를 신규로 설계에 반영하거나 자재·공법 심의위원회에서 기 선정된 자재를 변경하면서 운영지침 제8조 ③항 및 ④항에 따라 자재·공법 심의 위원회 심의가 의제될 수 있는 사항이 아님에도 불구하고 위원회를 개최여부를 검토하지 않는 등 운영지침을 위반하여 설계변경을 실시하였다.

[표 28] 설계변경 현황

구 분	설계변경 내용	설계변경금액		방침결정일	비 고
		당초	변경		
●●●● 상수관 인입공사	부식억제장비	-	251,192	'17.01.13	특허 자재
●●●● 도시개발사업 조성공사	부식억제장비	-	82,500	'17.11.22	특허 자재
▽▽△△ 도시개발사업 조경공사	파고라D	21,000	26,970	'17.05.16	기 선정 자재 변경

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 지역본부 설계변경 방침결정시 추가 또는 변경되는 자재 선정에 대한 공정성을 훼손할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

「자재·공법 선정위원회 운영지침」에 위반하여 설계변경을 실시한 관련자
차장 조정3급 한★★, 과장 토목4급 김★★, 과장 토목4급 이★★에게 각각 ‘주의’를
촉구하시기 바랍니다(주의3).